

1500755-95.2021.8.26.0621

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/07/2022

... existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...)
6-) Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator:
Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento:
05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...)
Condição ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena - Vara Criminal

Av. Eptácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500755-95.2021.8.26.0621 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500755-95.2021.8.26.0621

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de
Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227597/2021 - 02º D.P. LORENA,
19762046 - 02º D.P. LORENA, 401/21/212 - 02º D.P. LORENA, 2227597 - 02º D.P. LORENA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS VINÍCIUS DA SILVA ARAUJO

Réu Preso

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de MARCOS VINÍCIUS DA
SILVA ARAÚJO, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput, da Lei 11.343/06, conforme os fatos narrados na peça inicial de fls. 92/93.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado (fls. 108), apresentando defesa prévia
(fl. 113). Não sendo caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em
03/04/2022 (fls. 117/121).

No curso da instrução foi ouvida uma testemunha. Após, o réu foi interrogado. As
partes realizaram debates orais em audiência (mídia fl. 160).

O Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal, com a condenação do
acusado, nos termos da denúncia.

A defesa, por sua vez, requereu a desclassificação da conduta descrita na denúncia para aquela tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/06.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, como o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 10/11), fotografias (fls. 21/22), laudo de constatação provisória (fls. 49/51) e laudo químico toxicológico definitivo (fls. 85/87), com resultados foram positivos para "cocaína e tetrahidrocannabinol - THC - maconha", substâncias presentes nas listas da Portaria SVS/MS 344/98 e atualizações posteriores, renovados sob o crivo do contraditório.

A prova de autoria restou igualmente confirmada. Senão vejamos.

O policial militar Lincoln Monteiro Bustamante Sá contou que estava em patrulhamento de rotina em local conhecido pela venda de entorpecentes, quando avistou o réu, já conhecido nos meios policiais pelo envolvimento na vil atividade. Disse que o abordou, localizando em sua posse, a quantia de R\$ 18,00 (dezoito reais), e uma porção de "maconha". Em conversas informais, o acusado confessou-lhe o tráfico, indicando o local onde guardava mais entorpecentes ("maconha" e pinos de "cocaína"), no caso, um terreno baldio do lado oposto da calçada onde estava sentado. Questionado, afirmou que a droga apreendida na posse direta do increpado encontrava-se embalada de forma semelhante às demais de mesma natureza localizadas no terreno baldio. Declarou que Marcos Vinícius já está residindo em Lorena/SP há tempos, embora este tenha dito ser natural de Cruzeiro/SP. Por fim, contou que o acusado nada lhe disse sobre eventual dependência química.

Por sua vez, o réu declarou-se inocente em interrogatório. Contou que estava no local dos fatos conversando com sua ex-namorada, quando resolveu comprar entorpecente para seu consumo próprio em ponto de venda próximo àquele lugar. Quando estava voltando para a casa de sua ex-namorada, os policiais militares o abordaram. Disse que, de pronto, apresentou a porção de "maconha" e o dinheiro que possuía, ocasião em que os agentes da lei começaram a questioná-lo e procurar por mais drogas, não as encontrando. Afirmou que um dos policiais militares, cujo nome desconhece, dirigiu-se a outra rua, e ao retornar ao local de sua abordagem disse que o levaria preso. Negou que conhecesse os agentes da lei envolvidos na ocorrência. De acordo com o interrogando, o dinheiro que possuía tinha origem lícita, e seria utilizado para vir até esta cidade de ônibus.

Pois bem. Como se vê, é fato incontroverso nos autos que o réu trazia consigo pequena quantidade de droga e dinheiro.

De um lado, a defesa sustenta que os policiais militares forjaram a apreensão da maior quantidade e diversidade de entorpecentes, enquanto a única porção de droga apreendida com o acusado destinava-se ao seu próprio uso. De outro, as circunstâncias do caso concreto indicam que as drogas estavam, de fato, sob responsabilidade do acusado e, ao menos, a maior parte delas, teriam finalidade mercantil, tal como afirmado pela denúncia.

Neste ponto, insta registrar, como já sustentado em outras oportunidades, que aqueles que acompanham de perto as decisões deste Magistrado, bem sabem a credibilidade que costumo conferir às palavras dos policiais, sejam eles, militares, civis, federais, rodoviários federais, ou mesmo qualquer outro agente de

segurança pública, seguindo, aliás, a maioria da jurisprudência dos nossos tribunais.

Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Tribunal de Justiça deste estado - TJSP:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. Ademais, esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016). 3. Agravo regimental não provido". (STJ; AgRg no AgRg no AREsp 1598105/SC; Relator: Ministro Ribeiro Dantas; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 05/03/2020; Data da publicação: 23/03/2020); e

"Apelação criminal. Tráfico de entorpecente. Materialidade delitiva demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão da substância entorpecente, laudo de exame químico-toxicológico e prova oral. Autoria comprovada pela palavra de testemunhas policiais - Depoimentos insuspeitos e harmônicos, suficientes para alicerçar o decreto condenatório - Decisão de primeiro grau ratificada por seus próprios fundamentos - (...) Recurso desprovido". (TJSP; Apelação Criminal 1514240-51.2019.8.26.0228; Relator: José Raul Gavião de Almeida; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 22ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/04/2020; Data de Registro: 30/04/2020) (Ênfase na reprodução).

E assim o faço, não só pela presunção de legitimidade que a própria lei confere aos atos por eles praticados, em razão da natureza pública da função que exercem, mas, também, por conta do total desinteresse deles em incriminar inocentes.

Afinal, como acreditar que policiais militares; cuja função precípua é impedir que a legislação penal seja inobservada nas ruas, ou nas estradas federais, caso, também, da polícia militar e da rodoviária federal, respectivamente, ou mesmo, investigar a autoria daqueles que a violaram, como é o caso da polícia civil e federal; vá, eles próprios, violá-la, com o fito de incriminarem um inocente? Não faz qualquer sentido!

E não é só! Há, ainda, mais uma razão para se atribuir grande importância à palavra de tais agentes públicos: na maior parte das vezes, eles são os únicos dispostos a testemunharem sobre o que realmente viram sobre determinado crime.

Por motivos óbvios, ressalvado as pessoas ligadas ao criminoso por vínculo de parentesco, afinidade, ou mesmo amizade, poucas são as pessoas que se dispõem a testemunhar, seja em sede policial, ou mesmo em Juízo, a respeito de um determinado crime. E, infelizmente, é forçoso admitir que assim o fazem por um motivo justificável, ou, ao menos, compreensível: medo de represálias.

Decerto, conhecendo-se a triste realidade da violência urbana existente em um país pobre igual ao nosso, não é difícil imaginar o receio de um morador da periferia, onde também reside a maior parte dos traficantes e, por via de consequente, são instalados os pontos de venda de drogas nas cidades, se apresentar em sede policial e, depois, em Juízo, contar o que seu vizinho traficante faz em sua rua, por exemplo.

Nesta toada, negar a validade do testemunho de tais agentes de segurança implicaria negar vigência às leis penais. Na prática, estas restariam ineficazes.

Isso não significa, lado outro, de modo algum, que as palavras dos policiais e agentes públicos em geral tenham peso superior às demais. Pode-se dizer que, em se tratando de provas, não existe hierarquia entre elas, todas são relativas.

É a essência do sistema da persuasão racional, disposto no artigo 155, "caput", do Código de Processo Penal, adotado atualmente:

"O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Outro não é o entendimento do nosso Tribunal de Justiça:

"Embargos de Declaração. Oposição contra acórdão. Prequestionamento. Violação ao artigo 156 do CPP em face do que dispõe o artigo 203 do mesmo código. Inocorrência. Alegação de que não constou no decisor o critério de avaliação da credibilidade dos depoimentos de testemunhas que teriam se retratado em juízo. Omissão não configurada. Valoração da prova de acordo com seu conteúdo, coerência e harmonização com os demais elementos constantes dos autos. Sistema da persuasão racional ou do livre convencimento motivado (art. 155 do CPP). Liberdade do juízo na ponderação das provas produzidas. Consideração dos elementos de convicção que se mostraram mais confiáveis e aptos a revelar a verdade dos fatos. Julgamento plenamente justificado. Embargos rejeitados". (TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0005867-59.2002.8.26.0242; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Igarapava - Vara Única; Data do Julgamento: 10/11/2009; Data de Registro: 03/12/2009) (Sublinhado meu).

Destarte, fixada tal diretriz, observo que o caso, ora em apreço, é mais um dentre tantos no qual o réu tenta em vão desacreditar a fala do agente da lei, sem produzir sequer um início de prova do que alega, procurando assumir conduta menos gravosa (artigo 28, da Lei 11.343/06).

Frise-se que, diferentemente do réu, que em sede policial preferiu silenciar sobre os fatos, o policial militar manteve a mesma narrativa apresentada à autoridade policial (fls. 07 e 09).

É bem verdade que a postura do acusado revela o exercício de um direito assegurado constitucionalmente, e que por essa mesma razão não pode ser prejudicado. Porém, nesse caso específico, causa estranheza que o réu não tenha levado ao conhecimento da autoridade policial, integrante da polícia civil, como se sabe, distinta daquela que realizou a prisão, a alegada conduta ilegal e irresponsável dos policiais militares, o que enfraquece seu enredo.

Afinal, se fosse real a sua versão, por qual razão não assumir de plano a conduta tipificada no artigo 28, da Lei 11.343/06, indicando sua ex-companheira como álibi ao delegado de polícia?

Como é de conhecimento comum, a conduta delituosa do usuário de drogas sofreu despenalização e, atualmente, ainda que criminosa, é considerada de menor potencial ofensivo, até mesmo, de competência dos Juizados Especiais Criminais, não havendo razão para o acusado preferir ter a sua prisão em flagrante ratificada pela autoridade policial quando, por outro lado, assinaria termo de compromisso em comparecer em juízo e seria liberado.

Além disso, o acusado não trouxe uma prova sequer da suposta dependência química, e

muito menos do álibi de sua ex-namorada.

Registre-se ainda que a versão apresentada em juízo colide com as declarações apresentadas à autoridade policial, vez que a esta, o réu afirmou que estava morando nesta cidade há apenas um mês, enquanto disse sob o crivo do contraditório que estava apenas visitando sua ex-amásia nesta urbe, e que inclusive, o dinheiro encontrado em seu poder era o troco da passagem de ônibus.

E mais: normalmente, o usuário, devido à vontade incontrolável do vício, utiliza todo o dinheiro disponível na aquisição das drogas. Aliás, um dos motivos para tais substâncias serem proibidas é exatamente a dependência que causam, a ponto de levar o usuário e, na maioria da vezes, a sua família à falência financeira.

Logo, como havia valores apreendidos com o acusado, em notas trocadas, a apreensão de dinheiro é mais um elemento a indicar o tráfico.

No mais, cabe esclarecer que a situação em que o acusado fora flagrado assemelha-se a tantas outras vistas no cotidiano forense, revelando atuação típica de “vapor”.

Decerto, quase diariamente este Julgador se depara com situações análogas, ou seja, indivíduo surpreendido pela polícia, com dinheiro (R\$ 18,00, em notas trocadas) e pequena quantidade de entorpecentes (1 porção de “maconha”), escondendo em local próximo mais drogas (19 porções de “maconha”, semelhante àquela apreendida com o acusado, e 56 pinos plásticos, do tipo eppendorf, contendo “cocaína”), como neste caso concreto.

Outro não é o entendimento do E. Tribunal de Justiça deste estado:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. Pretendida absolvição por carência de provas, com pleitos subsidiários de aplicação do redutor da forma “privilegiada”, abrandamento do regime inicial e substituição da pena corporal por restritivas de direitos. Descabimento. (...) Circunstância do flagrante, relativa a atos de mercancia, coonestada pelos relatos testemunhais dos policiais civis. Testemunho policial. Validade probatória. Precedentes. (...). Diligências que confirmaram a atuação do réu como vapor em conhecido ponto de tráfico, tanto que já chegou a ser ele próprio preso em flagrante, ali, pelo mesmo crime. (...). Negado provimento aos apelos”. (TJSP; Apelação Criminal 1504451-62.2018.8.26.0228; Relator (a): Alcides Malossi Junior; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 10ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/03/2020; Data de Registro: 30/03/2020) (Ênfase na reprodução).

De todo modo, não se está afastando a possibilidade do acusado ser usuário de “maconha”, tal como alegado pela defesa. O que se está aqui a assentar é que tal circunstância é irrelevante para configuração do crime de tráfico pelo acusado.

Como é de notório conhecimento, não raro usuários passam a vender drogas com o fim de financiar a própria dependência ou enriquecer e, nos presentes autos, somadas as informações trazidas pelo agente da lei, que o réu, deveras, estava envolvido com o vil comércio, foi apreendida quantidade e diversidade considerável para um único viciado (20 porções de “maconha” e 56 pinos plásticos contendo cocaína) e, como dito acima, dinheiro (R\$ 18,00). Refuta-se, assim, a tese de desclassificação para o artigo 28, da mesma Lei.

Seguem julgados com o mesmo entendimento:

“Apelações criminais. (...) Não há possibilidade de se desclassificar as condutas para mero porte de drogas, certo que a jurisprudência não descarta a figura do usuário/traficante. 2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela

prova oral e documentos existentes nos autos. Pode-se atribuir o tráfico aos apelantes e apelado (...) 6-) Recursos presos". (TJSP; Apelação Criminal 0001106-76.2017.8.26.0559; Relator: Tetsuzo Namba; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 05/12/2019; Data de Registro: 06/12/2019); e

"Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, e § 4º da Lei 11.343/06 (...) Condição de usuário não tem o condão de descaracterizar o crime do artigo 33 da referida norma, a qual possui conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma delas (...) Dado parcial provimento ao recurso". (TJSP; Apelação Criminal 0002190-02.2017.8.26.0628; Relator (a): Freitas Filho; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 27/11/2019; Data de Registro: 02/12/2019) (Sublinhados meus).

Portanto, o caso é de condenação, nos termos da denúncia.

Passo à modulação penal.

O acusado ostenta duas condenações definitivas (fls. 144/147). Logo, utilizarei aquela oriunda do processo nº 0006494.39.2016.8.26.0156 (trânsito em julgado em 26/03/2018), para fins de maus antecedentes.

Ainda nesta fase, anoto que a quantidade e diversidade de entorpecentes apreendidos revelam reprovabilidade excessiva da conduta. Afinal, considerando que o tipo penal em questão visa tutelar o bem jurídico "saúde pública", tão caro à sociedade, não valorar negativamente aquele que é surpreendido com 81,46 gramas de "maconha", massa líquida, distribuídas em 20 porções prontas para a venda, e 26,04 gramas, massa líquida, de "cocaína", distribuídas em 56 pinos plásticos; significaria negar vigência aos princípios da individualização da pena e da isonomia, ambos de estatutura constitucional, por equipar tal conduta àquelas nas quais envolvem apreensão de pequena quantidade.

Além disso, não se perca de vista que foi apreendido dinheiro na posse do réu, a demonstrar que o tráfico já lhe havia rendido lucro.

Portanto, à luz de tais circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena-base elevada em 1/4 (um quarto) do piso legal, ou seja, 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa.

Na etapa intermediária, como tangenciado acima, o réu é reincidente, por conta de condenação nos autos do processo nº 0006590-54.2016.8.26.0156 (trânsito em julgado em 19/11/2019), conforme artigo 61, inciso I, do Código Penal. Assim, agravo a pena em 1/6 (um sexto), finalizando-a em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, à míngua de outras circunstâncias modificadoras.

Não é o caso do reconhecimento da figura privilegiada do tipo, vez que não preenchidos os pressupostos legais, por se tratar de acusado com passado penal pernicioso.

Outro não é o entendimento do E. TJSP:

"Apelação - (...) Tráfico de entorpecentes - Agente reincidente - Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. O fato de o agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos. (...) Substituição da pena privativa de liberdade por outra de natureza diversa - Descabimento por ser o réu reincidente em crime doloso (...)" (TJSP; Apelação Criminal 1500082-57.2018.8.26.0573; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito

Criminal; Foro de Botucatu - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2013; Data de Registro: 11/03/2020) (Ênfase na reprodução).

O regime inicial será o fechado, por conta de seus maus antecedentes e reincidência, forte no artigo 33, § 3º do CP.

Ademais, em se tratando de tráfico de drogas, distinto da figura privilegiada, estabelecer regime inicial diverso do fechado acabaria por também por ofender todo o arcabouço legal relativo à prevenção e reprovação do tráfico de drogas, já que a Constituição Federal, nossa lei maior, em seu artigo 5º, incisos XLIII e LI, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, autorizando até mesmo a extradição de brasileiro naturalizado, de forma a harmonizar a legislação pátria aos tratados internacionais, relacionados ao combate à traficância, dos quais o país é signatário, não havendo razão para que, neste caso concreto, não dê cumprimento as essas políticas-criminas assumidas.

Incabível a aplicação de medidas despenalizadoras, por total falta de amparo legal.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do acusado, forte nos artigos 43, da Lei 11.343/06, e 49, § 2º, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MARCOS VINÍCIUS DA SILVA ARAÚJO, por violação do tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, a uma pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e multa de 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, diária mínima.

Nego o apelo em liberdade. Com efeito, na data de hoje, os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva que até então sustentavam a prisão preventiva desse implicado se transformaram em certeza, por meio de cognição exauriente. Além disso, a pena relativamente alta imposta a esse acusado e o estabelecimento de regime inicial mais severo de cumprimento de pena aplicado na sentença traduzem risco concreto de fuga real, em caso de sua soltura nesta quadra processual, salientando-se que o réu, portador de maus antecedentes e reincidente, praticou o delito poucos meses após ter sido colocado em liberdade condicional (15/03/2021). Ademais, não faz qualquer sentido soltar o réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, agora, depois de condenado.

Assim, visando não só assegurar a aplicação da lei penal, como também, garantir a ordem pública, recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Sobre o assunto, confira-se o entendimento do E. TJSP:

"Tráfico de Drogas - Preliminar - Apelo em liberdade - Impossibilidade - Requisitos do artigo 312 do CPP preenchidos - Preliminar rejeitada - Recurso não provido. Tráfico de Drogas - (...) - Recursos providos em parte. (TJSP; Apelação Criminal 0000864-07.2017.8.26.0628; Relator (a): Klaus Marouelli Arroyo; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Vargem Grande Paulista - Vara Única; Data do Julgamento: 14/10/2020; Data de Registro: 14/10/2020) (Sublinhado meu).

No entanto, havendo recurso, expeça-se a guia de execução provisória.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo. Expeça-se certidão de honorários advocatícios à advogada nomeada, à fl. 110, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais,

conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Caso ainda não se tenha feito, encaminhem-se as drogas e demais apetrechos apreendidos, oficiando-se à Autoridade Policial para proceder à sua destruição.

Decreto o perdimento do dinheiro (R\$ 18,00) apreendido em favor da União, ante as evidências de ser produto do vil comércio, não apresentando o acusado origem lícita para o mesmo, conforme acima exaustivamente fundamentado, forte no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES – Configuração. Materialidade e autoria demonstradas (...) Apreensão de razoável quantidade de entorpecentes (12 porções de cocaína sob a forma de crack, com peso líquido de 1,4 gramas; e 16 porções de maconha pesando 18,4 gramas) além de dinheiro – Condenação mantida. (...) Decretado o perdimento dos valores apreendidos em favor da União – Apelo desprovido”. (TJSP; Apelação Criminal 1500501-96.2021.8.26.0080; Relator (a): Gilberto Ferreira da Cruz; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento: 15/06/2022; Data de Registro: 15/06/2022).

Oportunamente, também após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeça-se o complemento da guia de execução; b) Intime-se o acusado para pagamento da taxa judiciária, nos termos do artigo 479, § 1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça; c) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu para cumprimento do artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral, c/c inciso III, do artigo 15, da Constituição da República; d) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais para as anotações necessárias; e) Oficie-se a autoridade policial, nos termos do artigo 72, da Lei 11.434/06, sobre a amostra guardada para contraprova; e f) Adotadas as cautelas legais, com o cadastramento dos processos de execução, arquivem-se.

P.I.C

Lorena, 01 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA